

قراردادها و تعهدنامه‌های استفاده از خدمات معاملات برخط و آنلاین

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

۱. در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۳۰۳۲ به نشانی تهران، میدان آرژانتین، بلوار بهاران، کوچه ۲۳، پلاک ۴، کدپستی ۳۳۹۱۵-۱۵۱۳۹، شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۳۹۲۰۰۰ و نشانی سایت اینترنتی www.pasargadbroker.com که از این پس «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف و «مشتري»، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون» نامیده شده‌اند.

۳. در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده می‌شود و اصطلاحات تعریف شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته‌اند.

۴. منظور از «کارگزار» در این قرارداد، «کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر» موضوع بند ۹ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط است.

۵. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعالان آن در این قرارداد «مقررات» نامیده می‌شود.

۶. زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت می‌گیرد از قبیل «زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش» یا «زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله‌گر» موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در این قرارداد «سامانه» نامیده می‌شود.

ماده ۱) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برخط (online) کارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران

ماده ۲) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده ۳) حقوق و تعهدات کارگزار

۱. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار مشتری حقیقی یا نماینده قانونی وی (ولی یا قیم) قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:
الف. به صورت چاپی (رمز چاپ)؛
ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت‌شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراه ثبت‌شده مشتری در مقدمه قرارداد؛
ج. تایید رمز عبور تعیین‌شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.
۲. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار نماینده معرفی‌شده توسط صاحبان امضای مجاز مشتری حقوقی قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:
الف. به صورت چاپی (رمز چاپ)؛
ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت‌شده نماینده مشتری در معرفی‌نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛
ج. تایید رمز عبور تعیین‌شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.
۳. کارگزار متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در سامانه است. همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبت‌شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.
۴. در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می‌تواند اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل محدودکردن دسترسی مشتریان یا سفارش‌های آن‌ها به عمل آورد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.
۵. اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری یا دسترسی وی به سامانه توسط کارگزار باید مستند به قوانین و مقررات مرتبط یا اعلام سازمان یا بورس و یا صلاحدید کارگزار باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت. در صورت اعمال هر گونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع‌رسانی به مشتری مطابق با روش‌های مندرج در این قرارداد است.
۶. کارگزار موظف است امکان ارائه خدمات پشتیبانی سامانه را فراهم و چگونگی ارائه خدمات را از طریق تارنمای رسمی خود به مشتری اعلام نماید و حسب درخواست مشتری جهت رفع مشکل اقدام کند.
۷. کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب می‌کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش‌های ثبت‌شده را از مشتری سلب نماید. همچنین کارگزار اختیار حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت موظف به نگهداری دلایل و مستندات مربوطه است. در هر دو مورد کارگزار موظف به اعلام موضوع به همراه دلایل به مشتری است.

۸. کارگزار متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده‌ها و اطلاعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.

تبصره: کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان بورس یا سایر مراجع ذیصلاح قرار دهد.

۹. کارگزار متعهد است از طریق سامانه، همواره جزئیات وضعیت حساب، قدرت خرید و سوابق سفارش‌ها و معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است اعلام مغایرت، نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.

۱۰. در صورت وقوع هر گونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش‌بینی، کارگزار موظف به اطلاع‌رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیرقابل پیش‌بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع‌رسانی به مشتری اقدام نماید.

۱۱. کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطلاع مشتری برساند:

- لیست نسخه‌های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛
 - رویه‌های واریز و برداشت وجوه و مدت زمان‌های آن (مطابق مقررات سازمان)؛
 - مخاطرات استفاده از سامانه؛
 - اطلاعات لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه موثر باشد؛
 - رویه‌هایی برای ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت‌شده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛
 - قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.
۱۲. کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.

۱۳. کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی‌نماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط به مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی‌کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه بنا به هر دلیل، دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتری ممکن نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت‌های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه نخواهد بود و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه، مشتری می‌تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعلامی کارگزار بر اساس بند ۱۱ این ماده، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت‌شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.

ماده ۱۴) حقوق و تعهدات مشتری

۱. مشتری ضمن قبول و اقرار به صحت کلیه معاملات خود تا این تاریخ باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که لازم باشد به کارگزار ارائه نماید.

۲. مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می‌گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری می‌باشد.
۳. مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه اقدام که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله دست‌کاری بازار و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی خودداری نماید.
۴. مشتری متعهد است در تمامی مراحل اجرای این قرارداد، استفاده از سامانه، ثبت سفارش‌های خرید و فروش، انجام معامله، تمامی واریزها و برداشت‌ها و تمامی اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله، کلیه قوانین و مقررات و الزامات ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح و شرایط اعلامی توسط کارگزار را رعایت نماید. در هر حال مشتری مسئول جبران کلیه خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.
۵. مشتری باید شماره حساب بانکی به نام خود در بانکی که کارگزار اعلام می‌کند، جهت دریافت وجوه معرفی نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به حساب یادشده امکان‌پذیر است.
۶. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، بر عهده مشتری است. و کارگزاری هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
۷. تمامی سفارش‌ها، معاملات و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامه‌ها، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش‌ها، معاملات انجام‌شده، درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کالا، تعیین باربری و مقصد حمل کالا، اعلام تأخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخیر در تحویل کالا و ...) از طریق سامانه و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیچ عنوان نمی‌تواند سفارش‌ها، معاملات یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجام‌شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام‌گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.
۸. مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وی در سامانه بارگذاری می‌شود، تأیید می‌نماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیت‌های کیفری و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیرصحیح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.
۹. مشتری متعهد می‌گردد اطلاعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام کاربری، رمز عبور، رمز یکبار مصرف) را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. در غیر این صورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.
۱۰. مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.

۱۱. مشتری کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از استفاده‌ی نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.
۱۲. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به کارگزار می‌باشد.
۱۳. مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
۱۴. مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام‌شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.
۱۵. مشتری مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از نام کاربری و رمز عبور یا حساب(های) بانکی خود، موضوع را فوراً به کارگزار اطلاع دهد.
۱۶. مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هر گونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
۱۷. مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار است. آموزش‌های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند.
۱۸. مشتری متعهد می‌گردد در صورت اختلال در سامانه، از راه‌های جایگزین اعلام‌شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید.
۱۹. مشتری باید گواهی نامه‌های موقت صادره اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست کارگزار در اختیار وی قرار دهد.
۲۰. مشتری متعهد می‌گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی کارگزار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط پیروی کند.
۲۱. مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی‌های لازم جهت بازرسی و نظارت بر سامانه رو حسب درخواست سازمان، بورس، کارگزار یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.
۲۲. مشتری اقرار می‌نماید که به موجب این قرارداد نام کاربری و رمز عبور استفاده از سیستم معاملات برخط شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد را در پاکت در بسته و به صورت محرمانه و مکتوب (به صورت چاپی یا رمز چاپ) دریافت نموده است و مسئولیت حفظ و نگهداری از آن منحصر بر عهده وی می‌باشد. جبران تمام موارد خسارت به خود و دیگران که ناشی از قصور و سهل انگاری در این مسئولیت باشد برعهده کاربر بوده و کارگزاری در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۵) قابلیت استناد داده پیام‌ها

داده‌پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع

قضایي و حقوقي است. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

ماده ۶) فورس مازور (قوه قاهره)

هر گاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت کارگزار مکلف است از طریق سایت اینترنتی خود در اسرع وقت مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

ماده ۷) نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار

در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم به اطلاع‌رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری یا صلاحدید کارگزار انجام می‌گردد:

- ارسال پیامک به شماره موبایل درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)
- ارسال به پست الکترونیکی درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد
- اعلام در سامانه
- اعلام در سایت اینترنتی کارگزار

تبصره: در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش‌های فوق را انتخاب نماید، اطلاع‌رسانی از طریق هر یک از روش‌های انتخاب‌شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

ماده ۸) حدود مسئولیت طرفین

۱- تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور مشتری است. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، بر عهده وی می‌باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۲- کارگزار مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می‌دهد، نمی‌باشد.

۳- در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به کارگزار در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، کارگزار مسئول جبران خسارت‌های وارده نخواهد بود.

۴- انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی کارگزار به مشتری می‌باشد و شامل ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.

۵- کارگزار مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات معاملات برخط توسط مشتری ندارد.

ماده ۹) انحلال قرارداد

۱- در موارد زیر قرارداد منفسخ می‌گردد:

- تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذيصلاح

- تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار

۲- هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را بدون مراجعه به مراجع قضایی و صرفاً با اعلام کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.

تبصره ۱: همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط اقدام نماید.

ماده (۱۰) حل و فصل اختلافات

عطف به نامه شماره ۱۳۱/۱۹۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ مدیریت نظارت بر کارگزاران بورس و اوراق بهادار، بر اساس توافق فی مابین یکی از دو روش حل اختلاف ذیل را به طور مشخص انتخاب و علامت گذاری فرمایید.

- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیئت سه نفره داورى منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.
- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

ماده (۱۱) اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

نشانی و اطلاعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطلاعات تماس موظف است نشانی و اطلاعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از تغییر کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی و اطلاعات تماس جدید اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می‌شود.

تبصره: اعلام نشانی و اطلاعات تماس جدید کارگزار بر روی سایت اینترنتی کارگزار به منزله اعلام آن به مشتری خواهد بود.

این قرارداد در ۱۱ ماده و ۵ تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین با امضای نسخه طرف مقابل، به دریافت نسخه خود اقرار می‌نماید. هر گونه تغییر در مفاد آن، منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

الحاقیه قرارداد معاملات برخط اوراق بهادار

۱. حساب اعلامی توسط اینجانب حساب مشترک نبوده و چنانچه خلاف آن ثابت شود مسئولیت خسارت احتمالی وارده، با شرکت کارگزاری نیست.

تبصره ۱: مشتری ضمن این بند اظهار می نماید به گردش حساب معاملاتی خود به نحوی که روزانه بتواند از جزئیات معاملات و اعتبار و نیز مانده حساب خود مطلع گردد، دسترسی داشته و متعهد

می گردد چنانچه خللی در این امور به وجود آید به صورت مکتوب به شرکت کارگزاری (دبیرخانه شرکت) اطلاع رسانی نماید. در غیر این صورت مسئول خسارت وارده به خود بوده و حق اعتراض نخواهد داشت.

۲. کلیه خرید و فروش های صورت گرفته و نیز تشریفات قانونی آن از قبیل گردش حساب معاملاتی، دستورهای خرید، فروش، تغییر ناظر، فریز، رفع فریز و . . . مورد قبول اینجانب است.

۳. مشتری متعهد می گردد کلیه مقررات مربوط به معاملات بورس و فرابورس ایران خصوصاً مصوبات در مورد موضوع پولشویی را رعایت نماید.

۴. کلیه خریدهای مشتری به صورت نقدی است، مگر اینکه به صورت جداگانه قرارداد اعتباری فی مابین تنظیم شود.

۵. چنانچه مشتری به هر دلیلی وجه خود را به صورت نقد واریز ننماید دستورهای خرید مشتری برای کارگزاری الزامی جهت خرید ایجاد نمی کند و مشتری حق اعتراض نخواهد داشت.

۶. چنانچه مشتری به هر دلیلی وجه خود را به صورت نقد واریز ننماید و شرکت برای مشتری خرید نماید مشمول دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران قرار می گیرد. در این موضوع، شرکت کارگزاری مختار است با مشتری ظرف ۲ روز کاری قرارداد خرید اعتباری تنظیم نماید. در صورتی که قرارداد مذکور منعقد نشود این بند به منزله ی قبول مفاد دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار تنها به مدت ۲ روز کاری خواهد بود و در این صورت موارد مندرج در بند ۷ اجرا خواهد شد.

۷. در مورد بند ۶ چنانچه مشتری و شرکت کارگزاری قرارداد اعتباری تنظیم ننمایند و مشتری ظرف ۲ روز کاری از زمان خرید تسویه بدهی کد معاملاتی خویش را انجام ندهد، شرکت کارگزاری حق دارد تا اوراق بهاداری را که بدون واریز وجه خریداری شده است در هر زمان که صلاح بداند در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار به فروش برساند. (شرکت کارگزاری در این خصوص مختار است بدون اطلاع مشتری اقدام نماید یا از طریق پیامک، پست الکترونیک، پست سفارشی یا اظهار نامه رسمی به آدرس اعلامی مشتری اطلاع رسانی کند) و وجه آن را به امر تسویه ی بدهی کد معاملاتی بدهکار اختصاص دهد و مازاد آن را به حساب مشتری منظور نماید.

تبصره ۱: اختیار و وکالت و یا حق فروش طبق دستورالعمل سازمان بورس و این بند، الزامی جهت فروش برای کارگزار ایجاد نمی کند و کارگزار می تواند از این اختیار، جهت فروش استفاده نماید و چنانچه سهام مشتری را نفروشد، مشتری خود نیز می تواند نسبت به فروش طبق مقررات عمل نماید و خسارت متوجه کارگزار نخواهد بود. لیکن در صورت اعمال حق فروش، مشتری حق اعتراض و شکایت در مراجع کیفری و قانونی را نخواهد داشت.

۸. چنانچه کد معاملاتی مشتری به هر دلیل بدهکار شود براساس این بند، شرکت کارگزاری حق دارد تا به تشخیص خود اوراق بهادار مشتری را با در نظر گرفتن ضریب پوشش ریسک که در دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعیین شده است فریز و وثیقه نماید.

تبصره ۱: هزینه های مربوط به فریز و وثیقه در مراجع صالح به حساب مشتری شارژ خواهد شد.
تبصره ۲: مشتری ضمن این بند به شرکت کارگزاری وکالت می دهد عنداللزوم با در اختیار گذاشتن مدارک هویتی مشتری نسبت به عمل فریز و وثیقه در مراجع قانونی و سپرده گذاری مرکزی اقدام نماید.

۹. درخصوص موارد بدهکاری مشتری در بندهای ۶، ۷ و ۸ کارگزار منابع لازم را از بانک‌ها به صورت قهری و مجوز ضمنی مشتری جهت تسویه پایاپای دریافت می‌کند. مشتری به موجب شرط ضمن عقد متعهد می‌شود در صورتی که در تاریخ مقرر بدهی یا اقساط بدهی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید، به ازای هر روز تاخیر معادل ۰.۰۷۲ درصد از بدهی سررسید گذشته را به عنوان وجه التزام به کارگزار اعتبار دهنده بپردازد. این وجه قطعی بوده و کارگزار اعتبار دهنده اختیار استفاده از تضامین موضوع این قرارداد و اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود خواهد داشت. بدیهی است وجه التزام مقرر در این بند تا زمان فروش یا تسویه بدهی در حساب مشتری اعمال خواهد شد. هر چند قرارداد اعتباری فی مابین، فسخ یا منقضی شده باشد. **تبصره ۱:** چنانچه مشتری سهامی جهت فروش و تسویه بدهی در شرکت کارگزاری نداشته باشد یا دارایی موجود نزد کارگزار کفاف جبران بدهی وی را ننماید، خسارات وارده ناشی از فعالیت مشتری به هر طریق ممکن قابل پیگیری است.

تبصره ۲: شرکت کارگزاری اختیار دارد از کلیه تضامین مشتری از قبیل چک، سفته و ... که به هر دلیل و حتی ناشی از قراردادهای دیگر یا سابق که در اختیار دارد استفاده نماید. بدیهی است در این مورد تضامینی که در اختیار شرکت کارگزاری قرار دارد با انقضای قراردادهای سابق و یا انعقاد قراردادهای جدید و تا مادامیکه به مشتری مسترد نشده است قابلیت استفاده و ارائه به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حقوق از دست رفته شرکت را خواهد داشت.

تبصره ۳: چنانچه شرکت کارگزاری نسبت به وصول طلب خود از طریق چک یا سفته مشتری اقدام نماید ملاک رقم مطالبه، محاسبه شرکت کارگزاری بوده و در این خصوص مشتری حق اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید و کارگزار اقدامات قانونی لازم را در محاکم صالح به عمل خواهد آورد.

تبصره ۴: مشتری به کارگزار وکالت می‌دهد تا در صورت کسر بدهی یا عدم تسویه اعتبارات نسبت به فروش سهام موصوف اقدام نماید. این امر می‌تواند توسط خود مشتری انجام پذیرد و مشتری و کارگزار، هر یک می‌تواند حق فروش را اعمال نماید. چنانچه کارگزار نسبت به فروش اقدام ننماید، خسارتی متوجه شرکت کارگزاری نخواهد بود.

تبصره ۵: محاسبات شرکت در خصوص میزان بدهی مشتری بابت اصل و خسارت ضمن این بند از قرارداد مورد قبول مشتری بوده و مشتری حق محاسبه در این امر را به شرکت کارگزاری واگذار می‌نماید و حق اعتراض را نیز از خود سلب و ساقط می‌نماید. بدیهی است رقم اعلامی از طرف شرکت به مراجع ذیصلاح قانونی و یا از طریق تضامین مورد قبول مشتری است.

۱۰. اوراق بهادار خریداری شده مشتریان بدون واریز وجه و به واسطه اعتبار استفاده شده از شرکت کارگزاری در حکم اوراق بهادار وثیقه به نفع کارگزار اعتبار دهنده محسوب می‌شود و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درخصوص ادعاهای اشخاص ثالث صرفاً به توقیف مازاد اوراق بهادار هر مالک نسبت به حساب تضمین مالک مزبور اقدام خواهد کرد. مشتری اختیار تغییر کارگزار ناظر اوراق بهادار را که مطابق دستورالعمل خرید اعتباری یا به موجب این توافق به عنوان تضامین بدهی تجاری وی منظور شده است، از خود سلب می‌نماید.

تبصره ۱: مشتری می‌تواند در صورت ایجاد چنین امکانی توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار در مورد اوراق بهاداری که مازاد بر بدهی تجاری وی است اقدام به تغییر کارگزار ناظر نماید.

۱۱. اقدامات مربوط به رفع محدودیت فریز توسط کارگزار ناظر، ظرف مدت حداکثر ۲ روز کاری پس از مشاهده اعلام سایر کارگزاری‌ها مبنی بر وصول درخواست مزبور از سوی مشتری انجام می‌شود.
۱۲. مشتری به موجب این قرارداد به کارگزار اعتبار دهنده اختیار می‌دهد تا چنانچه یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم خرید سهامی که تضمین بدهی تجاری وی است، چنانچه نسبت به تاییدیه مبلغ پذیره‌نویسی سهام جدید اقدام نکند، به صلاحدید خود یکی از اقدامات ذیل را اتخاذ نماید:
- الف) حق تقدم را با پرداخت وجه پذیره‌نویسی اعمال و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، سپس مبلغ پرداختی از این بابت را به حساب بدهی تجاری مشتری منظور نماید.
- ب) اقدام به فروش حق تقدم نماید و مبلغ حاصل از فروش را از بدهی تجاری مشتری کسر نماید.
۱۳. در کلیه مواردی که شرکت کارگزاری براساس دستورالعمل‌های سازمان بورس و شرکت‌های تابعه به تسویه بدهی مشتریان می‌پردازد براساس مواد و مفاد این توافق کارگزار از طرف مشتری مأذون تلقی می‌گردد.
۱۴. کلیه قراردادهایی که مشتریان شرکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر یا حتی کارکنان و مدیران شرکت کارگزاری تحت عناوینی مثل سبذگردانی، مشارکت در سرمایه‌گذاری و ... منعقد می‌کنند نسبت به شرکت کارگزاری فاقد اثر و اعتبار بوده و مسئولیت شرکت تنها درخصوص اسنادی است که مطابق با آخرین اصلاحات روزنامه رسمی به امضاء صاحبان مجاز رسیده و مهور به مهر شرکت باشد.
۱۵. تمامی وجوه مشتری باید در حساب‌های شرکت کارگزاری واریز شود و شرکت مسئول وجوه واریزی مشتریان به حساب اشخاص ثالث، حتی کارکنان یا مدیران شرکت نیست.
۱۶. مشتری تعهد می‌نماید چنانچه به واسطه اعتبار نزد کارگزار اعتبار دهنده اوراق بهاداری خریداری نماید ولی به هر دلیلی ناظر آن اوراق کارگزار دیگری باشد، حداکثر طی ۲ روز کاری به کارگزار اعتبار دهنده مراجعه و نسبت به تکمیل فرم تغییر ناظر و فریز اوراق مذکور اقدام نماید.
۱۷. مسئولیت تشخیص حق تقدم استفاده نشده با مشتری بوده و چنانچه چنین اوراقی خریداری نماید مشتری مسئول پرداخت مبلغ اسمی و جبران زیان وارده احتمالی به کارگزاری خواهد بود.
۱۸. در صورتی که مشتری از سیستم خرید و فروش اینترنتی یا سامانه معاملاتی برخط (online) استفاده می‌نماید، مشتری به موجب این بند اظهار می‌دارد رمز عبور الکترونیکی خود را مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و شرکت‌های تابعه در پاکت در بسته و به صورت محرمانه و مکتوب دریافت نموده و مسئولیت واگذاری آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به عهده مشتری است.
- تبصره ۱:** مشتری متعهد می‌گردد در اسرع وقت نسبت به تعویض رمز عبور الکترونیکی خود اقدام نماید.
- تبصره ۲:** این بند به منزله رسید مشتری به شرکت کارگزاری بابت دریافت رمز الکترونیکی خود (مطابق با مقررات) می‌باشد.
۱۹. درخصوص مشتریان حقوقی، صرف نظر از مستندات مربوط به اشخاص حقوقی از قبیل روزنامه رسمی و رویه‌ای که تاکنون جهت تایید دستورهای این دسته از مشتریان یا قراردادهای فی‌مابین جاری بوده مورد تایید مشتریان حقوقی بوده و مادامی که به صورت رسمی این رویه را تغییر ندهد حق اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

۲۰. شرکت کارگزاری مستحق دریافت کارمزد در معاملات است و مواردی از قبیل فسخ، انفساخ یا ابطال معاملات صورت گرفته در تمام سامانه‌های معاملاتی بورس و فرابورس مانع از این امر نیست و تمامی مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی ملزم به پرداخت کارمزد معاملات و عنداللزوم خسارات وارده به شرکت کارگزاری می‌باشند.
۲۱. معاملات اوراق بهادار تنها در سامانه معاملاتی بورس و فرابورس معتبر است، بدیهی است تمامی معاملات و توافق اشخاص خارج از سامانه‌های معاملاتی نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است و مسئولیتی متوجه کارگزار و سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیست.
۲۲. چنانچه مشتری با شرکت کارگزاری قرارداد اعتباری منعقد نماید و به هر دلیلی اعم از فسخ، انفساخ، پایان قرارداد و از این قبیل قرارداد فی مابین پایان پذیرد و مشتری نسبت به تسویه اعتبارات خود اقدام ننماید خسارت عدم انجام تعهد به تسویه روزانه معادل ۰٫۰۷۲ درصد از بدهی تا زمان تسویه به حساب وی تعلق خواهد گرفت، هر چند تاخیر به وجود آمده ناشی از اقدامات قانونی کارگزار باشد.
۲۳. مشتری ضمن امضای این قرارداد اظهار می دارد دسترسی رایانه ای به معاملات و حساب خود اعم از میزان اعتبار، کسری تضامین، فروش روزانه به صورت جزئی و کلی داشته و دارد و در صورت به وجود آمدن هر گونه اخلاف در دسترسی های وی مکلف است کارگزار را در اسرع وقت به صورت کتبی مطلع نماید.
۲۴. تعیین نرخ، محاسبه و کسر هزینه های اعتبار تخصیص یافته به مشتری تحت اختیار کارگزار اعتبار دهنده است.
۲۵. مطابق با ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، کلیه اختلافات ناشی از فعالیت‌های مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی در بورس اوراق بهادار از طریق کانون سازش و هیأت داورى بورس اوراق بهادار حل و فصل می‌گردد.

قرارداد جامع مشتری و کارگزار

این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۸۹ و شناسه ملی ۱۵۱۳۹-۳۳۹۱۵-۱۰۷۸۰۱۰۳۰۳۲ به نشانی تهران، میدان آرژانتین، بلوار بهاران، کوچه ۲۳، پلاک ۴، کدپستی ۱۵۱۳۹-۳۳۹۱۵ شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۳۹۲۰۰۰ به نشانی سایت اینترنتی www.pasargadbroker.com که از این پس «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف، و «مشتری» به شرح مواد ذیل منعقد گردید.

تبصره: چنانچه این قرارداد یا هر یک از قراردادهای متعاقب آن به نمایندگی (اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت) توسط شخص حقیقی یا حقوقی برای شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منعقد شده باشد، نماینده نیز شخصاً مسئول ایفاء تعهدات ناشی از قرارداد حاضر و سایر قراردادهای متعاقب آن است و در این خصوص با اصیل متضامناً مسئولیت خواهد داشت.

ماده ۱) موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در بازار سرمایه. مادامی که توافق مکتوبی برخلاف مفاد این قرارداد بین طرفین منعقد نشده باشد یا بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ ترتیبات دیگری الزامی نگردد، مفاد این قرارداد تعیین‌کننده حقوق و تکالیف طرفین بوده و بر کلیه توافقات و تعاملات بین کارگزار و مشتری حاکم است. انعقاد این قرارداد مشتری را مکلف نمی‌سازد تا صرفاً از خدمات کارگزار طرف این قرارداد

استفاده نماید و استفاده مشتری از خدمات سایر شرکت‌های کارگزاری تأثیری بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد.

ماده ۲) این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده ۳) کلیه اطلاع‌رسانی‌های کارگزار به مشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارش ارائه‌شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده فی‌مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار به نشانی www.pasargadbroker.com انجام می‌شود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه‌ای که به شماره تلفن همراه معرفی‌شده توسط وی در صدر این قرارداد ارسال می‌گردد یا به موجب رسید همزمان با امضاء قرارداد تحویل می‌گردد، قادر به دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، واریز یا انتقال وجه به حساب کارگزار یا ارائه درخواست وجه از کارگزار، با مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارش ارائه‌شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطلاعات راجع به اجرای سفارش‌های دریافت‌شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام‌شده را بر روی سایت اینترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطلاع مشتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچ‌گونه مسئولیتی برای کارگزار نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اطلاعات راجع به اجرای سفارش‌ها یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده بر روی سایت اینترنتی کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معاملات یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های مذکور است.

تبصره ۱: مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، بر عهده مشتری است. و کارگزاری هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

تبصره ۲: مشتری همزمان با امضاء این قرارداد اقرار و اعلام می‌دارد که نام کاربری و رمز عبور را دریافت داشته و هیچ‌گونه ادعایی در این خصوص ندارد.

ماده ۴) مشتری با امضاء ذیل این قرارداد اعلام می‌نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی در خصوص انواع ابزارها و اوراق بهادار قابل معامله، شیوه‌های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معاملات برخوردار است و کارگزار هیچ‌گونه تعهدی به اطلاع‌رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص، ندارد. بدیهی است در صورت وارد شدن هرگونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطلاع و آگاهی از موارد یادشده، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده ۵) تکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش‌های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیرمالی معاملاتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می‌شود، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

ماده ۶) مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب بانکی معرفی شده در سایت اینترنتی کارگزار واریز نماید. چنانچه وجوه توسط مشتری به حساب بانکی دیگری واریز گردد، تمامی تبعات و مسئولیت‌های ناشی از آن تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.

ماده ۷) مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً بر عهده مشتری است. همچنین مشتری متعهد می‌گردد در صورت تغییر در هر یک از اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد، بلافاصله مراتب را به کارگزار اطلاع دهد.

ماده ۸) مشتری با امضا ذیل این قرارداد تأیید می‌نماید که حساب معرفی شده در مقدمه قرارداد صرفاً به نام وی است و حساب مزبور، مسدود یا راکد نیست .

ماده ۹) وجوهی که توسط مشتری به حساب کارگزار واریز می‌شود، در دفاتر کارگزار صرفاً به نام شخص مشتری ثبت می‌گردد. همچنین در صورتی که وجوهی توسط مشتری به حساب کارگزار واریز گردد لیکن هویت شخص واریزکننده مشخص نباشد، کارگزار وجوه مزبور را در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هویت شخص واریزکننده، در سرفصل حساب واریزی‌های نامشخص ثبت می‌گردد.

ماده ۱۰) مشتری ضمن قبول و اقرار به پذیرش و صحت کلیه معاملات خود تا تاریخ امضاء این قرارداد مکلف است پیش از ارائه سفارش خرید، نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای سفارش اقدام نماید و در صورت عدم تأمین منابع مالی، کارگزار تکلیفی به اجرای سفارش ندارد. در صورتی که پس از اجرای سفارش، مشتری بنا به هر دلیلی به استثنای معاملاتی که توسط کارگزار برای مشتری به اشتباه انجام شده است، به کارگزار بدهکار شود، مشتری مکلف خواهد بود فوراً نسبت به تسویه بدهی خود که از این محل ناشی می‌شود، اقدام نماید. چنانچه ظرف مدت ۱ روز کاری از تاریخ انجام معامله، مشتری نسبت به تسویه حساب اقدام ننماید، مکلف خواهد بود درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد .

تبصره ۱: در صورت عدم پرداخت بدهی موضوع این ماده توسط مشتری ظرف مهلت ۱ روز کاری، به موجب این قرارداد مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل بلا عزل خود و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. در صورت قابل معامله بودن هر یک از اوراق بهادار خریداری شده به نام مشتری، کارگزار می‌تواند ظرف حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، نسبت به فروش هر یک از اوراق مزبور به تشخیص خود معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.

۲. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار خریداری شده موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند به تشخیص خود نسبت به فروش هر یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری معادل مجموع بدهی و وجه

التزام تعیین شده، ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، اقدام نماید.

۳. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می تواند ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی پس از فراهم شدن امکان معامله اوراق مذکور، نسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید .

تبصره ۲: در صورت اصلاح مقررات مربوط به تسویه معاملات، مواعد مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن نیز متناسب با مقرر مزبور اصلاح خواهد شد.

تبصره ۳: کارگزاری حق هر گونه فریز و وثیقه سهام را دارد و مشتری حق اعتراض را از خود سلب و ساقط می کند.

ماده ۱۱) وجوه ناشی از اجرای سفارش های فروش مشتری پس از کسر بدهی های ناشی از معاملات، به حساب مشتری نزد کارگزار منظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتری، ظرف مدت یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست قابل استناد و با رعایت زمان تسویه با اتاق پایاپای، صرفاً به حساب معرفی شده توسط مشتری واریز خواهد شد. تغییر در حساب بانکی مشتری منوط به اعلام حساب بانکی جدید از طریق تکمیل فرم های مربوطه در کارگزاری خواهد بود .

تبصره: در صورتی که سفارش راجع به فروش اوراق بهاداری باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری شده است، کارگزار می تواند در صورت اعلام بدهکار بودن مشتری توسط سایر شرکت های کارگزاری از پرداخت وجه حاصل از فروش به مشتری تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نماید و مشتری حق هر گونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط می کند.

ماده ۱۲) در صورتی که کارگزار اشتباهاً معامله ای را به نام مشتری انجام داده باشد، مجاز است اقدامات لازم را به منظور رفع و اصلاح اشتباه انجام دهد و در صورتی که برای رفع یا اصلاح اشتباه، انجام معامله یا معاملات دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل بلا عزل و وصی پس از فوت خود قرار می دهد تا نسبت به انجام معاملات مذکور از طرف مشتری اقدام نماید. و مشتری حق هرگونه اقامه دعوا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می کند.

ماده ۱۳) در صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختلال در هر یک از سامانه هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می دهد یا هر یک از سامانه هایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می کند؛ سفارش یا سفارش های ارائه شده توسط مشتری قابل اجرا نباشد و این امر منجر به ورود خسارت به مشتری شود، کارگزار هیچ گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت .

ماده ۱۴) هرگاه اجرای تمام یا بخشی از این قرارداد به واسطه عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش بینی (فورس ماژور)، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، مادام که شرایط مزبور برطرف نشده طرفی که

در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای مفاد قرارداد نیست.

تبصره: مشتری نمی‌تواند به استناد بروز عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، از پرداخت بدهی خودداری نماید و در هر حال موظف به پرداخت بدهی خود ظرف موعد مقرر در ماده ۹ است.

ماده ۱۵) عطف به نامه شماره ۱۲۱/۱۹۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس توافق

فی مابین یکی از دو روش حل اختلاف ذیل را به طور مشخص انتخاب و علامت گذاری فرمایید.

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیئت سه نفره داور منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط

اینجانب متقاضی استفاده از زیرساخت‌های موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط هستم، اقرار و تعهد می‌نمایم:

۱- از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیرساخت‌ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/کالا برخوردار می‌باشم.

۲- با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار/کالا آشنایی کافی دارم.

۳- مشمول هیچ‌گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نیستم.

۴- از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۵- از ایجاد اخلاف یا هرگونه اقدام به اخلاف (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت‌های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۶- امکان استفاده از زیرساخت‌های برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده از طریق دسترسی به زیرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را می‌پذیرم.

۷- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده اینجانب می‌باشد.

۸- عطف به ماده ۳ و بند ۸ ماده ۵ قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط (ONLINE) اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران منعقد شده فی مابین شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد و اینجانب؛ بدین وسیله به شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد این اختیار را می‌دهم تا چنانچه حساب کاربری اینجانب به مدت بیش از ۳۰ روز متوالی بلااستفاده بوده و یا به تشخیص این کارگزاری حساب مذکور فاقد حداقل گردش ریالی لازم باشد، کارگزاری دسترسی اینجانب را به حساب کاربری آنلاین مسدود و حساب مربوطه را غیرفعال نماید و اینجانب ضمن پذیرش مسئولیت آن حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب نموده و چنانچه با اعمال محدودیت فوق، متحمل ضرر و زیان شوم، کارگزاری مسئول جبران خسارت‌های وارده نخواهد بود. سایر مفاد قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط کارگزاری بانک پاسارگاد کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.

مشتری متعهد می‌گردد با امضای ذیل این قرارداد، کلیه مفاد و مقررات عملیات مربوط به کلیه محصولات سامانه را که در این قرارداد ذکر شده است تایید نموده و با امضای ذیل قرارداد کلیه شرایط ذکر شده در آن را قبول دارد.

مهر و امضای نماینده آی پاسارگاد

نام و نام خانوادگی، امضا و اثر انگشت مشتری